අංක සී 7 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

නැවත නැවත දඬුවම්ලත් අපරාධකරුවන් හා සැක කරනු ලැබූ තැනැත්තෝ—ඔවුන් පරිපාලනය හා ඔවුන්ගේ ඡායාරූප ගැනීම

I වැනි කොටස—පරිපාලනය

නැවත නැවත දඬුවම් ලත් අපරාධකරුවකු හෝ සැක කළ තැනැත්තකු නිස්සාර චෝදනාවක් පිට, පොලිස් ස්ථානයේ කාටත් පෙනී මතක සිටින අන්දමින් පොලිස් ස්ථානයකට ගෙන යා යුතු නොවේ. වෙනත් ඕනෑ ම කෙනකු සිර භාරයට ගත හැකි අන්දමේ නියම පිළිවෙළේ නීත්‍යානුකූල හේතු උඩ හෝ, එසේ නැත හොත්, ඔහුගේ චේතනාව අපරාධයක් කිරීම බව ඔහුගේ අතීත නරක චරිතය අනුව කොස්තාපල් කෙනකුට යුක්ති සහගත ව විශ්වාස කළ හැකි අන්දමින් නිදර්ශනයක් වශයෙන් කියතොත් පෙ. ව. 2ට සැඟවෙන්නට වෑයම් කොට අසු වුව හොත් මිස එසේ නැති ව ඔහු සිරභාරයට නොගත යුතුය.

2. අපරාධකරුවකු හෝ සැක කළ තැනැත්තකු හෝ ගෙදර සිටි දැයි බැලීමට රාත්‍රියෙහි ඔහුගේ ගෙට ඇතුල් නොවිය යුතු ය. මෙය දැන ගැනීම පොලිසියට කොතරම් වැදගත් වුව ද ඒ සඳහා ඔහු පීඩාවට පත් කිරීම හෝ ඔහුගේ ගෙට කඩාවැදීම හෝ නොකළ යුතු ය. අවශ්‍ය තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා, සැඟවී රැක සිටීමේ විශේෂ මුර සේවයක් ලවා ඔහුගේ ගෙය ගැන සෙවිල්ලෙන් සිටීම, පරීක්ෂාවෙන් යුතු ව අසල්වැසියන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම, තොරතුරු සපයන්නකු සේවයේ යෙදවීම හෝ වෙනත් එවැනි ක්‍රමයක් යොදා ගත යුතු ය. පොලිසියට තොරතුරු දෙන ලෙස ගම්මුලාදෑනියාටත්, ගම්බද ස්වේච්ඡා සේවකයන්ට හා අනිකුත් අයටත් කියා සිටිය යුතු ය.

3. සැක කළ තැනැත්තකු ගැන සෙවිල්ලෙන් සිටින විට හෝ එම තැනැත්තකු හොරෙන් මුර කරන විට, ඔහුට නොදැනෙන ලෙසත් ඔහු ගැන සෝදිසියෙන් ඉන්නා වග වෙනත් මිනිසුන්ට නො දැනෙන ලෙසත් ඔහුගේ සියලු ම ගමන් බිමන් ආදිය අඩු නැති ව දැන ගැනීමට පොලිසිය හැකිතාක් ම උත්සාහ කළ යුතු ය. දිගින් දිගට මෙය කර ගෙන යෑම දුෂ්කර ය. එහෙත් පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් පොලිස් නිලධාරීන් අරමුණු වශයෙන් තබා ගත යුතු අංග සම්පූර්ණත්වය මෙයයි.

4. අපරාධකරු හෝ සැක කළ තැනැත්තා හෝ අපරාධයක් කිරීමට උත්සාහ දරන සෑම අවස්ථාවක ම එයට මුහුණ දිය හැකි අන්දමින් පොලිසිය අපරාධකරු හෝ සැක කළ තැනැත්තා ගැන පරීක්ෂාවෙන් සිටිය යුතු ය; එහෙත් මෙය කළ යුත්තේ ඔහුට පීඩාවක් නොකොට ය; අනිසි හෝ නීති විරෝධී උපක්‍රමවලින් තොර ව ය; ඔහුගේ නීත්‍යානුකූල ජීවනෝපාය මාර්ගයකට අවහිර නොකොට ය; එසේ ම අමුතු ජීවිතයක් අරඹා නැවතත් අවංක දිවි පෙවෙතකට බැසීමට ඔහුට කිසි ම අයුරකින් බාධාවක් නොවන හැටියට ය.

නැවත නැවත වරදකරුවූ අපරාධකරුවකු හෝ සැක කළ තැනැත්තකු ද අනිකුත් සාමාන්‍ය පුද්ගලයකු සේ ම සැලකිය යුතු ය. වෙනස නම්, පොලිසිය ඔහුගේ යෑම් ඊම් සෑම එකක් ම දැන ගෙන, මහාජනයා ගොදුරු කර ගැනීමට ඔහු යොදන සෑම උපාය මාර්ගයකට ම මුහුණ දීමට සූදානම් ව සිටිය යුතු වීමයි.

5. අපරාධ මැලැක්වීමේ ආඥා පනතේ 17 වැනි වගන්තිය යටතේ 39 වැනි ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල ව පොලිසියේ පරිපාලනයට යටත් ව සිටින නැවත නැවත වරදකරු වූ අපරාධකරුවන් හා දිවයිනේ නම ගිය අපරාධකරුවන් ද පොලිසිය විසින් තබා ගනු ලබන පරිපාලන ලේඛනයට අත්සන් තැබිය යුතු ය. ඔහු මෙම ලේඛනයට අත්සන් නොතැබුව හොත් පොලිස් පරිපාලනය යටතේ සිටියදී පෙනී සිටින්නට නොපැමිණීම ගැන ඔහුට නඩු පැවරිය හැකි ය. තමාගේ නම අත්සන් කිරීමට නුපුළුවන් අකුරු නොදත් තැනැත්තෙක් නම් අත්සන වෙනුවට වමතේ මහපටඟිලි සලකුණ ගත යුතු ය.

II වැනි කොටස—ලේඛන

යම් තැනැත්තකු දෙවැනි වරටත් අපරාධයකට වරදකරු වී ඔහුට බරපතල වැඩ සහිත සිර දඬුවමක් නියම කළ විට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් එම වරදකරු කිරීම අවලංගු කර නැතොත්, එම තැනැත්තා නැවත නැවත වරදකරු වූ අපරාධකරුවකු ලෙස සැලකිය යුතු ය. නැවත නැවත වරදකරු වූ අපරාධකරුවන් වඩා හොඳින් පරිපාලනය කරනු සඳහා, අපරාධ මැලැක්වීමේ ආඥා පනතේ (18 වැනි පරිච්ඡේදය) 17 වැනි වගන්තියේ ප්‍රකාර විශේෂ ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය කොට (18 වැනි පරිච්ඡේදය) උපකාරක නීතිවල පළ කොට තිබේ. ඇඟිලි සටහන් හඳුනා ගැනීමේ කාර්යාලයේ කටයුතු හා දිවයිනේ අපරාධකරුවන් ලේඛනගත කිරීම ද බාර ව සිටිනු සඳහා, ඇඟිලි සටහන් රෙජිස්ට්‍රාර්, ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් විසින් පත් කරනු ලැබේ. ඇඟිලි සටහන් රෙජිස්ට්‍රාර් පහත සඳහන් ලිපිලේඛන තබා ගත යුතු ය:—

(ඒ) දිවයිනේ අපරාධකරුවන් පිළිබඳ ලේඛනයක්—110 දරන පොලිස් පෝරමය.

(බී) "දිවයින පිළිබඳ ලේඛනය" යනුවෙන් හැඳින්වෙන රටේ නැවත නැවත වරදකරු වූ අපරාධකරුවන් පිළිබඳ ලේඛනයක්—16 දරන පොලිස් පෝරමය.

(සී) "දිවයිනේ පරිපාලන ලේඛනය" යනුවෙන් හැඳින්වෙන, පොලිසියේ පරිපාලනයට යටත් කළ තැනැත්තන් හෝ බලපත්‍ර පිට දිවයිනේ නිදැල්ලේ සිටින තැනැත්තන් පිළිබඳ ලේඛනයක්—41 දරන පොලිස් පෝරමය.

(ඩී) වරදකරු වූ එක් එක් තැනැත්තකුගේ ඇඟිලි සටහන්, විස්තර හා වරදකරු වීම පිළිබඳ කරුණු ද ඇතුළත් ඇඟිලි සටහන් ලේඛනයක්,—113ඒ දරන පොලිස් පෝරමය.

(ඊ) එක් එක් වරදකරු වූ තැනැත්තකුගේ සෑම නමකට හා වෙනත් නමකට ම නම් කාඩ් පත්‍රයක්—239ඒ දරන පොලිස් පෝරමය.

(ඇෆ්) සෝදිසිය සඳහා ලැබී ඇති ඇඟිලි සටහන් කොළ ලේඛනයක්—111 දරන පොලිස් පෝරමය.

(ජී) සාර්ථක ලෙස හඳුනා ගත් අවස්ථා දක්වන ලේඛනයක්.

දිස්ත්‍රික්කයේ අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී ද, ගැසට් කළ නිලධාරියකු නැති විට දිස්ත්‍රික්කයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියා ද, අපරාධකරුවන් පිළිබඳ දිස්ත්‍රික් පරිපාලක වශයෙන් හඳුන්වනු ලැබේ. සෑම දිස්ත්‍රික් පරිපාලකයකු ම පහත සඳහන් ලිපිලේඛන තබා ගත යුතු ය:—

(ඒ) "දිස්ත්‍රික්ක ලේඛනය" යනුවෙන් හැඳින්වෙන, දිස්ත්‍රික්කයේ නැවත නැවත වරදකරු වූ අපරාධකරුවන් පිළිබඳ ලේඛනයක්—16 දරන පොලිස් පෝරමය.

(බී) දිස්ත්‍රික්ක පරිපාලන ලේඛනය" යනුවෙන් හැඳින්වෙන, පොලිසියේ පරිපාලනයට යටත් කළ, නැත හොත් බලපත්‍ර පිට නිදැල්ලේ සිටින දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු ම තැනැත්තන් පිළිබඳ ලේඛනයක්—41 දරන පොලිස් පෝරමය.

(සී) සිර ගෙයින් නිදහස් කිරීම පිළිබඳ පොතක්—159 දරන පොලිස් පෝරමය.

(ඩී) වරදකරු කළ හා ඇඟිලි සටහන් ගත් තැනැත්තන් පිළිබඳ ලේඛනයක්.

(ඊ) දිස්ත්‍රික්කයේ නැවත නැවත වරදකරු වූ අපරාධකරුවන් පිළිබඳ සූචියක්—281 දරන පොලිස් පෝරමය.

(ඇෆ්) අපරාධකරුවන්ගේ ඡායාරූප සංග්‍රහය.

සෑම පොලිස් ස්ථානයක ම, එම ස්ථානයට අයත් ප්‍රදේශයේ සිටින නැවත නැවත වරදකරු වූ අපරාධකරුවන් පිළිබඳ ලේඛනයක් ද, එම ස්ථානයට අයත් ප්‍රදේශයේ සිටින, පොලිස් පරිපාලනයට යටත් කළ සියලු දෙනා ම පිළිබඳ ලේඛනයක් ද තබා ගත යුතු ය. එක් එක් අපරාධකරුවකු පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක්, නැවත නැවත වරදකරුවූ අපරාධකරුවන් පිළිබඳ ලේඛනයට ඇතුළත් විය යුතු අතර ඡායාරූපයක් ලබා ගත හැකි අවස්ථාවල් එයද එම විස්තරය සමග තබා තැබිය යුතු ය. පරිපාලන ෆේසිලා ගම්මුලාදෑනීන්ගේ ද ආධාරය ලබා ගත යුතු ය. නැවත නැවත වරදකරු වූ අපරාධකරුවන් පරිපාලනය කිරීම පිළිබඳ වාර්තාවක්, මාස් පතා, අපරාධකරුවන් පිළිබඳ දිස්ත්‍රික්ක පරිපාලක වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

2. සැක කළ තැනැත්තන් පිළිබඳ වාර්තාවක් පොලිස් ස්ථානවල තබා ගත යුතු ය. එය හැඳින්විය යුත්තේ "පැමිණිලි ලේඛනය" යනුවෙනි. බරපතල අපරාධවලට වරදකරු වී නැතත්—

(ඒ) (26 වැනි පරිච්ඡේදය වන) අයාල ආඥාපනතේ 3, 4, 6, 7 සහ 9 යන වගන්ති යටතේ වරදකරු කොට ඇත්තා වූ ද,

(බී) සාමය කඩ කිරීම, අනිසි පැවැත්ම නැතහොත් දුබලයන්ට හෝ ස්ත්‍රීන්ට හිරිහැර කිරීම යන මේ කරුණු සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ලබා ඇත්තා වූ ද,

(සී) අපරාධ කිරීම සඳහා පොලිස් ස්ථානයට අයත් ප්‍රදේශයට පැමිණෙන බවට වාර්තා වී ඇත්තා වූ ද,

(ඩී) කණ්ට කොල්ලකරුවන්, ගෙවල් බිඳින්නන්, සොරුන් හෝ සොර බඩු බාර ගන්නන් බවට වාර්තා වී ඇත්තා වූ ද,

සෑම කෙනකු ම පිළිබඳ වාර්තාවක් මෙම ලේඛනයේ ලියා තබා ගත යුතුය. මෙය තබා ගත යුත්තේ අපරාධ නඩු සංවිධාන සංග්‍රහයේ 81, 82 සහ 83 යන වගන්තිවල ප්‍රකාර නිසි කටයුතු කිරීමට පොලිසියට හැකි වනු සඳහා ය.

මෙයට අතිරේක වශයෙන්, (18 වැනි පරිච්ඡේදයේ ඒ උපලේඛනයේ අර්ථ නිරූපණය කොට ඇති) අපරාධයකට වරක් වරදකරු වී ඇත්තා වූ ද, එසේ ම (18 වැනි පරිච්ඡේදයේ) 17 වැනි වගන්තියේ ප්‍රකාර සම්පාදනය කොට ඇති 3 (4) දරන ව්‍යවස්ථාව යටතේ ලියාපදිංචි කොට ඇත්තා වූ ද යම් තැනැත්තකු පිළිබඳ වාර්තාවක්, ඉදින් අපරාධ වැළැක්වීම හෝ සොයා දැන ගැනීම සඳහා පොලිස් ස්ථානයේ තිබිය යුතු ය යි සලකතොත්, එම වාර්තාව මෙම ලේඛනයට ඇතුළත් කළ යුතු ය.

III වැනි කොටස–ඡායාරූප ගැනීම

සිරකරුවන් නිදහස් කළ බව බන්ධනාගාර අධිකාරීන් විසින් ඇඟිලි සටහන් පිළිබඳ රෙජිස්ට්‍රාර්ට දන්වනු ලබන්නේ පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී පමණකි. එනම් :—

(ඒ) පුද්ගලයන් අවුරුදු 1 කට වැඩි කාලයක සිර දඬුවමකට නියම කළ විටත්,

(බී) අපරාධකරුවන් යම් යම් කාලයකට පොලිස් පරිපාලනය යටතේ තබන්නට නියම කළ විටත් ය.

18 වැනි පරිච්ඡේදය වන අපරාධ වැළැක්වීමේ ආඥා පනතේ, 11 සහ 34 යන ව්‍යවස්ථාවල ප්‍රකාර බන්ධනාගාර අධිකාරීන් විසින් මෙම දැන්වීම් යවනු ලැබේ.

2. මාස 12 කට අඩු සිර දඬුවමක් නියම කරනු ලැබූ සැම කෙනකුගේ ම ඡායාරූප ගැනීම සඳහා, පහත දැක්වෙන ක්‍රියා පිළිවෙල අනුගමනය කළ යුතු ය. එනම් :—

පහත දැක්වෙන ක්‍රියා පිළිවෙල අනුගමනය කළ යුතු ය.

(ඒ) සිර දඬුවමක් විඳින තැනැත්තකුගේ ඡායාරූපය ගැනීමට, අපරාධ වැළැක්වීමේ ආඥා පනතේ 27 වැනි ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාර විධිවිධාන සලස්වා තිබේ. දිස්ත්‍රික්ක පරිපාලකවරුන් බන්ධනාගාර අධිකාරීන් සමග කටයුතු පිළියෙල කර ගෙන, අපරාධකරු සිරගෙයින් නිදහස් කරන්නට ප්‍රථම ඔහුගේ ඡායාරූපය ගන්නට සැලැස්විය යුතු ය.

(බී) පොලිස් අධිකාරී කෙනකුගේ හෝ සහකාර අධිකාරී කෙනකුගේ ඉල්ලීම පිට, මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු, අපරාධයකට වරදකරු වී ඇති, එහෙත් ඇඟිලි සටහන් හෝ ඡායාරූපය ගෙන නැති තැනැත්තකුට ඔහුගේ ඇඟිලි සටහන් ගැනීමට හෝ ඡායාරූපය ගැනීමට පැමිණෙන ලෙස, 28 වැනි ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාර දැන්වීමක් යවන්නට පිළිවන. එවිට එම දැන්වීමේ නියම කොට දක්වා ඇති වේලාවට එම ස්ථානයට පැමිණීම එම තැනැත්තා අයත් යුතුකම වන්නේ ය.

3. දිස්ත්‍රික්කවල කාර්ය භාර නිලධාරීන් තම පළාත්බද සිර ගෙවලට ඇතුළු වූ අපරාධකරුවන්ගේ ඡායාරූප ගන්නට සැලැස්විය යුතු ය. මෙය කළ යුත්තේ පළාත්බද ඡායාරූප ශිල්පියා විසිනි. වැලිකඩ සහ මහර සිරගෙවල නම් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඡායාරූප ශිල්පියා මෙය කරනු ඇත.